

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3250/2537

นายพรหม หอมชื่น กับพวก
นายจอม หอมชื่น
นางสาวแจ่ม

โจทก์
จำเลย
หอมชื่น

ป.พ.พ. มาตรา 1605

จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนาง จ. ผู้ตาย การที่จำเลยเพียงแต่ยื่นคำร้องขอโอนที่ดินเป็นของจำเลยทั้งหมด โดยไม่แจ้งให้โจทก์ทราบ มิใช่การยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดก ส่วนที่จำเลยรับชำระหนี้แล้วไม่แบ่งเงินแก่โจทก์ทั้งห้าคนที่นั้นเมื่อการจัดการมรดกยังไม่เสร็จ จำเลยก็มีอำนาจเก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้เพื่อแบ่งแก่ทายาทต่อไปได้ การที่จำเลยยังไม่แบ่งเงินแก่โจทก์ทั้งห้าคนที่จึงไม่เป็นการยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกเช่นเดียวกัน

จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนาง จ. ผู้ตาย การที่จำเลยเพียงแต่ยื่นคำร้องขอโอนที่ดินเป็นของจำเลยทั้งหมด โดยไม่แจ้งให้โจทก์ทราบ มิใช่การยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดก ส่วนที่จำเลยรับชำระหนี้แล้วไม่แบ่งเงินแก่โจทก์ทั้งห้าคนที่นั้นเมื่อการจัดการมรดกยังไม่เสร็จ จำเลยก็มีอำนาจเก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้เพื่อแบ่งแก่ทายาทต่อไปได้ การที่จำเลยยังไม่แบ่งเงินแก่โจทก์ทั้งห้าคนที่จึงไม่เป็นการยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกเช่นเดียวกัน

(ชลอ ทองแย้ม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุติ)

ศาลจังหวัดสวรรคโลก - นายปัญญารัตน์ วัระยะวานิช

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายมงคล คุปต์กาญจนากุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ